

(4) 채무조정자에 대한 재산유무 사후관리 부적정

- 「무담보채권 채무조정 규정」 제9조(채무조정 승인 후 사후관리) 및 제16조(신고하지 아니한 재산이 발견된 자에 대한 조치)에 따르면
- 채무조정을 승인한 채무관계자에 대하여는 공사 전산망에 등재된 재산조사 자료에 따라 채무조정 요청 당시에 신고하지 아니한 재산 유무를 조사하도록 되어 있고
 - 채무관계인이 채무조정 요청시 신고하지 아니한 재산이 발견된 경우에는 채무조정 승인은 없었던 것으로 하고 채권회수를 위한 조치를 취하도록 되어 있음
- 그런데, 공사 전산망에 채무관계인들의 재산을 '16. 5. 4. 신규로 등재한 내용을 이용하여 채무관계자가 채무조정 당시 재산을 적정하게 신고했는지 여부 등을 점검한 결과
- 채무자 ○○○의 연대보증인 ○○○(보증채무액 14백만 원)는 '15. 5. 28. 채무조정(일시상환)을 신청하면서 '14. 8. 12. 취득한 재산1)을 신고하지 않고 채무감면률 50%를 적용받아 7백만 원으로 채무조정을 승인받은 후 채무를 완제하는 등
- [표 2]와 같이, 총 2명의 채무관계인들이 채무조정을 신청할 때 보유재산을 신고 누락한2) 사실이 있는데도

1) "경상북도 군위군 소재"에 있는 재산을 42백만 원에 취득함
2) 채무관계자가 취득한 재산이 '16. 5. 4. 공사 전산망에 등재됨에 따라 업무담당자가 채무조정시에는 채무자의 재산 유무를 확인할 수 없었음

- ◆◆◆◆◆부에서는 공사 전산망 재산등재일로부터 2월이 지난 '16. 7월 감사일 현재까지 총 16백만 원(5개 필지) 상당의 실익 있는 재산에 대해 채권회수를 위한 조치를 취하지 아니하고 있음

[표 2] 채무관계인의 신고누락 재산 현황

(단위 : 백만 원)

채무조정 신청자	주 채무자	채무 조정일	공사 전산망 등재일	신고누락 재산	회수 가능액
-------------	-------	-----------	------------------	---------	-----------

"기재 생략"

【조치할 사항】

- ◇ ◆◆◆◆◆부장은 ○○○(채무자 ○○○의 연대보증인3))에 대해서는 채무조정 승인을 취소하고,
- 채무관계인 2명이 소유한 발견재산 총 5건에 대해서는 신속하게 강제집행 등을 실시하여 16백만 원 상당의 채권을 회수하시기 바람. (시정)

3) 채무조정신청자 2명중 ○○○은 '16. 6. 28. 이미 채무조정 승인을 취소했고 단지 발견 재산에 대한 강제 집행만 하지 않은 상태임